



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה

מס' תיק: 6/587/2018  
מס' בקשה: 6/21/2019

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין  
אושרת ארפי מוראי

איינהורן יוסף  
באמצעות ב"כ: עו"ד ברם נועם  
חובבי ציון 7, פתח תקווה  
טל': 03-9311006 פקס: 03-9307182

המבקש  
(הנתבע):

נגד

בוסני משה  
באמצעות ב"כ: עו"ד אוסדיטשר משה-יצחק  
בר כוכבא 16, בני ברק  
טל': 052-4268003 פקס: 03-6183193

המשיב  
(התובע):

## החלטה

1. בקשה לעיכוב ההליכים והעברת התביעה להליך בוררות בשל תניית בוררות.

### רקע עובדתי

2. ביום 22.11.2018 הגיש המשיב, התובע בהליך העיקרי (להלן - "בוסני"), תביעה נגד המבקש, הנתבע בהליך העיקרי (להלן - "איינהורן"), למתן צו עשה, המורה לאיינהורן להרוס הבניה שביצע בשתי קומות מעל גג חדר המדרגות בבית המשותף ברחוב הרב קוק 14 בבני ברק. זאת, משעשה כן מבלי שקיבל הסכמת בעלי הדירות בבית המשותף, כמתחייב על פי הוראות חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - "חוק המקרקעין"), ובניגוד להיתר הבניה שניתן בידו על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובניה בני ברק. עוד עתר בוסני למתן צו עשה המורה לאיינהורן שלא לפתוח דלת בקומה בה מצויה דירת בוסני בבית המשותף.

3. ביום 28.11.2018 הגיש בוסני בקשה למתן צו מניעה זמני. בהחלטתי מיום 28.11.2018 הורתי מועד להגשת תגובת איינהורן לבקשה ומועד לדיון בבקשה.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה

מס' תיק: 6/587/2018  
מס' בקשה: 6/21/2019

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

4. איינהורן לא הגיש תגובה לבקשה ואף לא התייצב לדיון בבקשה שנקבע ליום 10.12.2018. לאחר ששמעתי טענות בוסני, לרבות במסגרת מתן עדות, ניתנה החלטתי המנומקת, הנעתרת לבקשה למתן צו מניעה זמני.
5. ביום המחרת (11.12.2018) הגיש איינהורן בקשה לדחיית המועד שנקבע לדיון בבקשה למתן צו מניעה זמני, בנמקו כי בין הצדדים מתנהלים מגעים לסיום המחלוקת שניטשה ביניהם ולמחיקת התביעה.
6. בהחלטתי מיום 11.12.2018 דחיתי הבקשה, משדיון בבקשה לצו מניעה זמני התקיים ובמועד בהתאם להחלטתי מיום 28.11.2018.
7. ביום 13.1.2019 הגיש איינהורן בקשה לביטול צו המניעה הזמני ובקשה לעיכוב ההליכים בתביעה העיקרית בשל הסכם בוררות שנחתם בין הצדדים. בהחלטתי מיום 14.1.2019 הורתי מועדים להגשת תגובה ותשובה לבקשה. לאחר שהתקבלה תגובת בוסני ובחלוף המועד להגשת תשובת איינהורן, הורתי מועד לדיון בבקשה.
8. ביום 26.5.2019 התקיים דיון בבקשות. לאחר שנשמעו באריכות טענות הצדדים, עתרו הצדדים ליתן בידם ארכה למתן הודעה בעניין סיום ההליך בפשרה. בהחלטתי ממועד זה נעתרתי לבקשה ונתתי בידי הצדדים ארכה בת 30 ימים למתן הודעה כאמור.
9. ביום 30.6.2019 הודיע בוסני, כי לא עלה בידי הצדדים לסיים המחלוקת מחוץ לכותלי טריבונל שיפוטי זה. בתוך כך, עתר להורות מועד לישיבה לשמיעת הראיות.
10. בהחלטתי מיום 1.7.2019 הורתי מועדים להגשת תצהירי עדות ראשית מטעם הצדדים ומועד לישיבה לשמיעת הראיות.
11. ביום 19.9.2019 הגיש בוסני תצהיר עדות ראשית מטעמו.
12. ביום 6.11.2019 עתר בוסני למתן פסק דין נגד איינהורן, משלא הגיש תצהיר עדות ראשית ובחלוף המועד לעשות כן. בהחלטתי מיום 6.11.2019 הורתי לאיינהורן להגיש תגובה לבקשה.



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/587/2018  
מס' בקשה: 6/21/2019

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

13. תחת הגשת תגובה לבקשה, הגיש איינהורן ביום 17.11.2019 - בחלוף למעלה מ-4 וחצי חודשים מהחלטתי בדבר מועדים להגשת תצהירי עדות ראשית - הבקשה דנן לעיכוב הליכים והעברת התביעה להליך בוררות בשל תניית בוררות.
14. בוסני הגיש תגובה לבקשה ביום 18.11.2019. לא התקבלה תשובת איינהורן לתגובה. אביא להלן עיקרי טענות הצדדים.

**טענות הצדדים**

15. לטענת איינהורן, בין הצדדים קיים הסכם בוררות שנחתם ביום 20.10.2010, לפיו ככל שיהא ביניהם סכסוך ידונו הדברים בפני בורר, הרב שריאל רוזנברג, מורה הוראה בדיני ממונות. לפיכך, יש להורות על עיכוב ההליכים בתביעה דנן והעברתה להליך הבוררות. עוד כנטען, בהסתמך של הסכם הבוררות נתן איינהורן הסכמתו לבוסני לבנות על הרכוש המשותף בבית המשותף, אשר לא היתה ניתנת אילו ידע כי בסופו של יום יאלץ לנהל הליכים שלא בפני מורה הוראה בדיני ממונות, הדן בסכסוכים בהתאם להשקפת עולמם של הצדדים.
16. בוסני התנגד לבקשה. לטענתו, עם קביעת מועדים להגשת תצהירי עדות ראשית, נדחתה למעשה הבקשה לעיכוב ההליכים. ברי כי מטרתה של בקשה זו ובעיתוי הגשתה, לסרבל ההליך ולמנוע הכרעה שיפוטית בנסיבות בהן בנה איינהורן בניה בלתי חוקית ברכוש המשותף בבית המשותף. לגופם של דברים, דחה בוסני הטענה כי קיימת בין הצדדים תניית בוררות, וטען כי בין הצדדים לא מתקיימים הליכי בוררות. חרף מאמצים רבים של בוסני להתדיין בדין תורה ולנוכח הבהרת איינהורן לבית הדין כי אין בסמכות בית הדין לדון בסכסוך, סגר בית הדין את התיק. כך, כפי ששב בית הדין והבהיר בהודעות נוספות בכתב, אשר צורפו לתגובה. בוסני הוסיף וטען כי חרף צו המניעה הזמני, השלים איינהורן הבניה על גג הבית המשותף והשכיר הדירות לצדדים שלישיים.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה

מס' תיק: 6/587/2018  
מס' בקשה: 6/21/2019

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

דיון והכרעה

17. לאחר ששקלתי טענות הצדדים, באתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות.
18. סעיף 5 לחוק הבוררות, תשכ"ח-1968 (להלן - "חוק הבוררות"), קובע לאמור:
- "(א) הוגשה תובענה לבית משפט בסכסוך שהוסכם למסרו לבוררות וביקש בעל דין שהוא צד להסכם הבוררות לעכב את ההליכים בתובענה, יעכב בית המשפט את ההליכים בין הצדדים להסכם, ובלבד שהמבקש היה מוכן לעשות כל הדרוש לקיום הבוררות ולהמשכה ועדיין הוא מוכן לכך.
- (ב) ...
- (ג) בית המשפט רשאי שלא לעכב את ההליכים אם ראה טעם מיוחד שהסכסוך לא יידון בבוררות."
19. הוראת סעיף 5(א) לחוק הבוררות מורנו התנאים בהתקיימם רשאי בית המשפט - ובהתאמה מכוח הוראת סעיף 74 לחוק המקרקעין, המפקח על רישום מקרקעין - להורות על עיכוב הליכים בתובענה המתבררת לפניו, בשל הליכי בוררות. תנאים אלה כוללים הסכמה למסור להליך בוררות הסכסוך מושא התובענה שהוגשה לבית המשפט, אשר ביטויה על פי רוב בהסכם בוררות או בתניית בוררות שנחתמו בין הצדדים להליך השיפוטי, וכן נכונות המבקש לעשות כל הדרוש לקיום הבוררות ולהמשכה. הנטל להוכיח התקיימות התנאים רובץ לפתחו של המבקש עיכוב ההליכים (ע"א 286/83 קמר נ' ליפסקי, פ"ד לז(4) 245, 247-248 (1983); רע"א 4224/04 בית ששון בע"מ נ' שיכון עובדים והשקעות בע"מ, פ"ד נט(6) 625, 635 (2005)).
20. יוטעם, כי החלטה הנוגעת לעיכוב הליכים לפי סעיף 5 לחוק הבוררות נתונה לשיקול דעתה הרחב של הערכאה הדיונית. בהקשר זה, נקבע בהלכה הפסוקה כי "קיום הסכם בוררות בין צדדים אינו שולל, על פניו, את הגישה לערכאות המשפט, המהווה אחת זכויות היסוד במשפט. לכן, הסכם הבוררות הוא בבחינת הסכמה חוזית בין צדדים בדבר דרך ההכרעה במחלוקות ביניהם, ואין בו כדי שלילת סמכותו העניינית של בית המשפט להכריע במחלוקת מתוקף סמכותו על פי חוק." עוד הובהר, כי "משמעות עיכוב ההליכים, כשמה כן היא, התליית הליכים להבדיל מביטולם, כל עוד הבוררות מתנהלת. אולם אם הבוררות נפסקת מטעם כזה או אחר, ... עשוי ההליך השיפוטי



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה

מס' תיק: 6/587/2018  
מס' בקשה: 6/21/2019

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בערכאת השיפוט לשוב לתחייה ולהידון על ידה" (רע"א 6435/05 ז'אנו נ' יורו ישראל (י.ש) בע"מ, פורסם ב"נבו" (10.4.2006); ראו גם: רע"א 8764/17 מזרחי נ' מרומים, פורסם ב"נבו" (12.12.2017)).

21. בנסיבות המקרה דנן, לא עלה בידי איינהורן להוכיח התקיימות התנאים הקבועים בהוראת סעיף 5(א) לחוק הבוררות. אבאר:

22. לא הוכחה לפניי קיומה של הסכמה למסור להליך בוררות הסכסוך מושא התביעה דנן. עיון בהסכם שנחתם בין הצדדים ביום 20.10.2010 (להלן - "ההסכם"), מכוחו טען איינהורן לקיומה של תניית בוררות, העלה כי עניינו התחייבויות הצדדים בקשר לבניה של בוסני בבית המשותף. בכלל זאת, התחייב בוסני לתקן כל נזק שייגרם לאיינהורן בשל הבניה של בוסני, שלא לדרוש מאיינהורן תשלום עבור שימוש בקיר משותף לדירות הצדדים אשר נבנה על ידי בוסני, וכן התחייב ליתן הסכמה לאיינהורן לבניית תוספת לדירתו על פי היתר בניה. איינהורן מצדו התחייב לדווח לבוסני באופן מיידי על כל נזק שנגרם לדירתו כתוצאה מהבניה של בוסני, לשלם לבוסני סך של 4,500 ש"ח עבור השתתפות בהוצאות שיפוץ המקלט בבית המשותף כנדרש במסגרת היתר הבניה שעתיד היה להינתן לבוסני, וכן התחייב שלא להפריע לקבלן ולפועליו לבצע העבודות הדרושות לבניה של בוסני. עוד כמצוין בהסכם: "איינהורן ובוסני מתחייבים במקרה של ספק ביניהם בנ"ל לפנות חזרה למורה הוראה בדיני ממונות." (נספח א' לבקשה).

23. עניינה של התביעה דנן בבניה שביצע איינהורן ברכוש המשותף בבית המשותף בשנת 2018, לאחר שניתן בידו ביום 17.2.2015 היתר בניה. כנטען בכתב התביעה, הבניה בהיקפה (תוספת שתי קומות ומעל חדר המדרגות בבית המשותף) נעשתה מבלי שאיינהורן קיבל הסכמת בעלי הדירות בבית המשותף, כמתחייב על פי הוראות חוק המקרקעין, ובניגוד להיתר הבניה שניתן לאיינהורן. אין בהסכם דלעיל משנת 2010 הסכמה בדבר מסירת הסכסוך מושא התביעה - שהתגלע לימים בין הצדדים בקשר עם בניה של איינהורן ברכוש המשותף - להליך בוררות. התחייבות הצדדים "לפנות חזרה למורה הוראה בדיני ממונות", "במקרה של ספק ביניהם בנ"ל", היינו, במקרה של ספק בקשר עם ההסכם שנחתם בין הצדדים בנוגע לבניה של בוסני בבית המשותף,



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/587/2018  
מס' בקשה: 6/21/2019

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ספק אם עולה כדי תניית בוררות, ומכל מקום אינה חלה על הסכסוך מושא התביעה דנן. זאת, משאין בקריאתה במשולב עם התחייבויות הצדדים בהסכם, כדי ללמד על הסכמה מפורשת וברורה לפיה מחלוקת שתתגלע בין הצדדים בקשר עם בניה שיבצע איינהורן בבית המשותף תוכרע בהליך בוררות. לא מצאתי בלשון ההתחייבות כל התייחסות לעניין מסירת מחלוקת כלשהי, וממילא בעניין בניה שתיעשה על ידי איינהורן בבית המשותף, להכרעה של בורר. כך גם לא צוין כי התחייבות זו מהווה הסכם בוררות וכי "מורה הוראה בדיני ממונות" מתמנה כבורר (להבחנה שבין הליך בוררות לבין מנגנוני הכרעה מוסכמים אחרים, ולתוצאותיהם המשפטיות השונות, שציקרן בהגבלת זכות הגישה לערכאות ככל שהסכסוך מוכרע בהליך בוררות, ראו: רע"א 7608/99 לוקי ביצוע פרויקטים (בניה) 1989 בע"מ נ' מצפה כנרת 1995 בע"מ, פ"ד נו(5) 156, 161-164 (2002)).

24. לפיכך, הנני לקבוע כי אין בהסכם תניית בוררות החלה על הסכסוך מושא התביעה שלפניי.

25. אשר לחתימה של בוסני על שטר בוררות ביום 12.10.2018, לפיו בית דין צדק בני ברק יכריע בסכסוך שהתגלע בין בוסני לאיינהורן בקשר עם בניה של איינהורן על גג הבית המשותף, מצאתי כי השטר לא השתכלל לכדי הסכם בוררות מחייב. זאת, משאיינהורן לא הסכים לחתום על שטר הבוררות. כעולה ממסמכים שצורפו לבקשה, פנה בוסני בשלהי שנת 2018 לבית דין צדק בני ברק בתביעה בעניין הבניה שמבצע איינהורן בגג מעל חדר המדרגות בבית המשותף. ביום 15.10.2018 ניתן צו מניעה האוסר על איינהורן להמשיך בבניה בשטח שבמחלוקת (נספחים ב'1 ו-ב'2 לבקשה). במענה להזמנת איינהורן לדיון בפני בית דין צדק בני ברק ולמתן צו המניעה, טען איינהורן כי בית הדין לא קנה סמכות לדון בתביעה, בהוסיפו כי אין להסכם מיום 20.10.2010 קשר לתביעה דנן (סעיף 5.3, נספח ג' לבקשה). כעולה מהתכתבויות נוספות בין איינהורן לבית דין צדק, אשר צורפו לבקשה ולתגובה, איינהורן לא הסכים להליך הבוררות לפני בית הדין. ביום 23.10.2018 עתר בוסני לסגירת התיק ובמועד זה סגר בית דין צדק התיק.

ביום 22.11.2018 הגיש בוסני התביעה שלפניי.



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**פתח תקוה**

מס' תיק: 6/587/2018  
מס' בקשה: 6/21/2019

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

כמצוין בהודעה מטעם בית דין צדק, חתימת איינהורן על שטר הבוררות מיום 2.12.2018 נעשתה לאחר שהתיק בבית הדין נסגר, ולפיכך, כך הורה בית דין צדק, שטר הבוררות אינו תקף (נספח יב' לבקשה). בהודעה נוספת מטעם בית דין צדק בני ברק מיום 13.12.2018, צוין "נא לא לשלוח יותר מיילים בעניין זה [משה בוסני], התיק לא קיים". כך, אף בהודעה מטעם בית דין צדק מיום 24.12.2018, לפיה "בית הדין הודיע כי הצדדים לא קיבלו על עצמם לדון בפניו" (נספח 4 לתגובה לבקשה).

26. לאור האמור לעיל, הנני לקבוע כי לא עלה בידי איינהורן להוכיח קיומה של הסכמה בין הצדדים למסור להליך בוררות הסכסוך מושא התביעה שלפניי.

27. אוסיף, למעלה מן הצורך, כי אף אם היתה בין הצדדים הסכמה למסור הסכסוך מושא התביעה שלפניי לבוררות - ולא היא - הרי שבהתנהלות איינהורן כמפורט לעיל, יש כדי ללמד כי הוא כלל לא היה נכון "לעשות כל הדרוש לקיום הבוררות ולהמשכה", כפי שמצונו סיפא הוראת סעיף 5(א) לחוק הבוררות. ניסיון בוסני לברר המחלוקת שניטשה ביניהם במסגרת הליך בוררות שידון בפני בית דין צדק בני ברק, נדחה על ידי איינהורן. אך לאחר שהגיש בוסני התביעה שלפניי, נאות איינהורן לחתום על שטר בוררות. ברם, קיבול כאמור בא עת הצעת בוסני לקיום הליך בוררות בפני בית דין צדק לא היתה עוד בתוקף.

28. לנוכח האמור לעיל, הנני לקבוע כי לא התקיימו התנאים הקבועים בהוראת סעיף 5(א) לחוק הבוררות, מכוחם בידי להורות להורות על עיכוב הליכים בתביעה דנן.

29. אוסיף, כי אף לנוכח עיתוי הגשת הבקשה (עמידה על בירורה) - בחלוף המועד להגשת תצהיר עדות ראשית מטעם איינהורן, מבלי שהוגש, ובסמוך לפני המועד שנקבע לשמיעת הראיות - דין הבקשה להידחות. כך, כפי שמורנו הוראת סעיף 5(ב) לחוק הבוררות, לפיה "בקשה לעיכוב הליכים יכול שתוגש בכתב הגנה או בדרך אחרת, אך לא יאוחר מהיום שטען המבקש לראשונה לגופו של ענין התובענה." בנסיבות דנן, סבורני כי לכל המאוחר היה על איינהורן לעמוד על בירור הבקשה, בסמוך לאחר מתן החלטתי מיום 1.7.2019 בדבר קציבת מועדים להגשת תצהירי עדות ראשית ומועד לשיבה לשמיעת הראיות. וודאי לא בחלוף למעלה מ-4 וחצי חודשים לאחר מכן, כאמור, בסמוך לפני המועד שנקבע לשמיעת הראיות ומבלי שאיינהורן הגיש תצהיר



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה

מס' תיק: 6/587/2018  
מס' בקשה: 6/21/2019

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

עדותו הראשית.

30. העולה מן המקובץ, דין הבקשה להידחות.
31. הנני לחייב איינהורן לשלם לבוסני הוצאות ההליך בסך של 2,500 ש"ח.
32. איינהורן יגיש תצהיר עדות ראשית עד ליום 8.12.2019 וימציא עותק הימנו ישירות לבא כוחו של בוסני. הישיבה שנקבעה לשמיעת הראיות ליום 16.12.2019 - תתקיים במועדה.

המזכירות תמציא ההחלטה לבאי כוח הצדדים.  
ניתנה היום, ל' חשוון תש"פ, 28 נובמבר 2019, בהעדר הצדדים.

---

אושרת ארפי מוראי  
המפקחת על רישום מקרקעין  
פתח תקווה